

감사결과 처분요구서

－ 2023년도 □□발전소 종합감사 －

2023. 4. 5.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

계약방법 적용 오류 및 납기연장 검토 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- □□발전소 ○파트는 계약업무의 추진 및 계약 사후관리 업무를 담당하고 있다.
 - 「계약규정」제5조(계약의 방법)에 따르면 “계약담당자는 계약을 체결하려면 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 수의계약 등 필요하다고 인정되는 경우를 제외 하고는 일반경쟁에 부쳐야 한다”라고 되어 있으며,
 - 「계약규정 시행세칙」제42조(수의계약)에 따르면 「조달사업에 관한 법률 시행령」 제31조(우수조달공동상표의 지정)에 따라 지정·고시된 우수조달 공동상표의 물품은 수의계약을 할 수 있는 경우로 명시하고 있다.
- 그러나 □□ 지하발전소 비상배수펌프 구매 건의 수의계약(계약번호: ##### 계약 금액: ***원 계약자: 주식회사 ♡♡) 추진 과정을 살펴보면,
 - 청구부서에서 계약 의뢰 시 비교견적으로 ♣♣(주) 견적서를 첨부하였는데 당해 업체의 경우에도 우수조달 공동상표의 물품을 생산하는 업체이기에 입찰 참가 자격이 있는 바, 계약부서에서는 계약추진 시 이를 고려하여 지명경쟁으로 계약을 추진함이 타당함에도 수의계약으로 추진하여 경쟁의 기회를 상실한 결과가 초래되었다.
- 「기획재정부 안내, 코로나19 극복을 위한 계약지침 안내」(2020. 12. 30.) 및 00처 문서 「코로나19 극복을 위한 한시적 계약지침 알림」[***-****, 2021. *. *.]에 따르면
 - 코로나19가 직접원인이 된 경우의 이행지체는 지체상금을 부과하지 않도록 되어 있는바, 계약담당자는 코로나19의 직접원인 여부에 대하여는 명확한 검토가 필요하다.

지 적 내 용(계속)

- 그러나 □□ 비상발전기용 라디에터 구매계약(계약번호: ##### 계약금액: ***원 계약자: ●엔지니어링, 제작)의 경우, 코로나19 직접원인 여부 입증을 위한 관련 증빙(거래내역, 송장 등)의 추가요청 및 검토 없이 단지 계약상대자의 납기연장 요청 공문(사유: 코로나 19로 인한 원자재 값 폭등으로 수급 불안정 등)으로만 납기연장을 인정(변경계약 체결)해준 것은 계약상대자의 지체상금 면제 여부 논란 등의 우려가 있는 미흡한 업무처리이다.
- 또한, 본 계약 건은 [계약일 : 2021. *. *. , 원 납기 : 2021. *. *. , 변경계약 요청일 : 2021. *. *. , 변경계약일 : 2021. *. *. , 납기연장일 : 2021. *. *.] 임을 고려 시
 - 장기간의 계약이 아닌, 2개월의 단기 계약으로서 원자재값 폭등 등의 이유는 설득력이 부족하여 다툼이 있을 수 있는 경우이다.
- ❖ (관련부서 의견) 관련부서는 감사결과를 수용하면서 향후 비슷한 사례가 재발되지 않도록 관련직원 교육 등을 통해 계약추진 업무에 주의를 기울이겠다는 의견을 제시하였다.

조 치 사 항

1. □□발전소장은

- 「계약규정」제5조(계약의 방법)에 따라 향후에는 입찰참가자격 업체가 다수일 경우 계약업무의 투명성 제고를 위하여 입찰참가를 확대하는 방안(수의계약→지명 경쟁 등)으로 계약을 추진하시고,
- 납기연장 승인 업무 처리 시, 지체상금의 귀책여부 판단을 위한 관련 증빙 검토가 미흡하게 처리되지 않도록 재발방지 방안(예를 들면, 업무 관련 직원 교육 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다. (통보 1)

조치부서 ○파트

관련부서